

1500334-12.2020.8.26.0146

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DOS SANTOS MENDES

CONCLUSÃO

Em 24 de março de 2022 faço estes autos conclusos a(o) Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Cordeirópolis/S.P. Eu, _____, Paulo Henrique Sestari Cogo, Escrivão Judicial I, matrícula nº M319856, digitei e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Centro

CEP: 13490-000 - Cordeirópolis - SP

Telefone: (19) 3546-2500 - E-mail: cordeirop@tjsp.jus.br

1500334-12.2020.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500334-12.2020.8.26.0146

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DOS SANTOS MENDES

CONCLUSÃO

Em 24 de março de 2022 faço estes autos conclusos a(o) Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Cordeirópolis/S.P. Eu, _____, Paulo Henrique Sestari Cogo, Escrivão Judicial I, matrícula nº M319856, digitei e subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

WILLIAN DOS SANTOS MENDES, foi condenado a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, no(s) termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, confirmada pelo v. Acórdão de fls. 266/269.

Observo, contudo, que o sentenciado permaneceu preso provisoriamente pelo feito no período de 29/07/2020 a 15/10/2020, sendo possível o reconhecimento da detração anômala (art. 42 C.P.).

Inexistindo previsão legal de pena privativa de liberdade ao delito do art. 28, da Lei 11.343/2006, uma vez desclassificada a conduta, tendo o indivíduo permanecido encarcerado, não há mais necessidade de aplicação das sanções do art. 28, notadamente a advertência (art. 28, I, da Lei 11.343/2006), devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, já que a prisão-mesmo que por um dia ou horas – é mais gravosa que a simples advertência. Nesse sentido:

Direito Penal. Tráfico de Drogas / Entorpecentes. Desclassificação para porte de drogas / entorpecentes para uso próprio. Causas extintivas da punibilidade. Cumprimento da pena. “Apelação Criminal. Denúncia nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 333 do C. Penal, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo. Condenação pelo art. 333 do Código Penal e desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/2006 para o art. 28 da mesma Lei. Regime aberto. Sursis. Defesa pretende, em relação ao delito de corrupção ativa, ver acolhida a tese absolutória, sustentando que os elementos probatórios são frágeis e inconsistentes para ensejar a condenação. Possibilidade. (...) Aplicação do princípio constitucional in dubio pro reo, absolvendo-se o apelante, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. No que tange ao tipo relativo ao uso de substância entorpecente, pugna a defesa pela extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. O pleito se afigura justo uma vez que o apelante ficou preso por quase uma semana, o que é mais gravoso do que a advertência a ele aplicada. Provimento do recurso.” (TJRJ – AP 2008.050.07370 – rel. p. acórdão Des. Eunice Caldas – j. 29.09.2009 – DOE 16.04.2010)

Posto isso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da(o) acusada(o) WILLIAN DOS SANTOS MENDES, pelo cumprimento, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, c.c. artigo 42, do Código Penal.

Arquivem-se os autos com as comunicações devidas, notificando-se as partes.

P.I.C.

Cordeiropolis, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA